

1. 업무개요

공단은 한국환경공단법 제17조(사업)에 따라 사업을 위한 조사·측량, 시험·연구, 통계관리, 정보화, 기술용역, 설계 및 공사의 관리·감독·감리를 수행하고 있으며, 환경시설본부 □□□□□□□처 ▮▮▮▮▮▮▮부에서는 지자체와 위·수탁 협약을 체결하여 폐기물처리시설 및 환경에너지시설 설치지원 사업에 대한 설계관리 업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「계약예규 용역계약일반조건」 제32조(용역의 일시정지)에 의하면 용역을 정지시킨 경우에는 계약상대자에게 정지사유 및 정지기간을 지체없이 통지하여야 하며,

「정부 입찰·계약 집행기준」 제48조(보증기관에 대한 통지 등)에 의하면, 공사의 전부 또는 일부의 시공을 중지하였을 경우에는 그 사실을 보증기관에 서면으로 통지하여야 하며,

「정부 입찰·계약 집행기준」 제47조(보증채무의 소멸시기)에 의하면, 계약담당 공무원은 제46조(보증이행업체의 보증이행)에 의한 보증채무의 이행을 공사이행 보증서상의 보증기간 말일 다음날부터 기산하여 6개월 이내에 보증기관에 청구하여야 하며, 보증기관은 그 청구기간이 경과된 후에는 보증책임을 지지 아니한다.

◇◇◇◇◇처 ▽▽부에서는 매년 “공사·용역 중지, (장기)지체 시 보증서 관리 및 통지의무 철저 요청”에서 공사·용역감독관은 공사·용역을 중지시킨 경우에는 지체없이 계약상대자 및 계약담당자에게 중지사유 및 중지기간을 통지해야 하며, 공사·용역감독부서에서는 장기지체나 공사·용역의 전부 또는 일부의 시공을 중지시킨 경우에는 공사·용역중지 기간 중 업체부도·파산 등으로 선급금 회수 등 채권관리 업무에 애로가 발생되지 않도록 보증기간 만료 전에 계약상대자가 선급

보증서 및 계약보증서 기간을 연장하도록 조치(대표사에 공문요청)하고, 해당 보증기관에 그 사실을 즉시 통지하며, 조치 결과를 ◇◇◇◇처(▽▽부) 및 지역 본부 계약부서로 통지하도록 안내하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

환경시설본부 □□□□□□□□처 □□□□□□□□□□부에서는 용역을 중지시킨 경우에는 용역 중지기간 중 업체 부도·파산 등으로 선금금 회수 등 채권관리 업무에 애로가 발생되지 않도록 보증기간 만료 전에 계약상대자에게 선금보증서 및 계약보증서 기간을 연장하도록 조치(대표사에 공문요청)하여야 하고 보증서 연장여부를 확인하여야 한다.

하지만, <표20>과 같이 확인 결과, 보증기관 만료 전 연장요청을 하지 않아 보증서가 연장 안 된 용역은 1건 이었으며, 감사기간 지적에 따라 보증기관 만료 후 연장요청(2022.11.21.)을 한 용역은 26건 이었으며, 연장요청 하였으나 보증서가 연장 안 된 용역은 9건 으로 확인되었다.

<표20> 용역중지 기간 선금 및 계약보증서 연장 여부 조사 결과

합계	*연장요청		보증서 연장			비고
	요청	미이행	감사기간 전	감사기간 중	연장 미이행	
27건	26건	1건	0건	17건	9건	

* 보증서 연장요청: 보증기관 만료 후 연장요청(2022.11.21.)

구분	용역명	계약기간	용역 중지일	*연장 요청일	연장 여부	비고
1	==시 친환경에너지타운 조성사업 기본 및 실시설계	'19.12.31. ~ '20.12.29.	2020.10.13.	2022.11.21.	○	보증기관 만료 후
2	==시 자원순환시설 현대화사업 환경영향평가(재협의)	'19.10.07. ~ '20.12.09.	2020.11.10.	2022.11.21.	×	보증기관 만료 후
3	==군 생활폐기물 소각시설 설치사업 기본 및 실시설계	'20.07.24. ~ '21.11.24.	2020.12.09.	2022.11.21.	○	보증기관 만료 후
4	==시 생활폐기물 소각시설 대보수사업 환경영향평가	'20.07.01. ~ '21.04.26.	2021.03.25.	2022.11.21.	×	보증기관 만료 후
5	==시 자원회수시설 대보수사업 기본계획 보완 및 입찰안내서 작성	'20.12.04. ~ '21.05.02.	2021.04.08.	2022.11.21.	×	보증기관 만료 후
6	==시 소각장 신규설치사업 기본 및 실시설계	'20.06.09. ~ '21.06.08.	2021.04.09.	2022.11.21.	○	보증기관 만료 후
7	==시 바이오가스화시설 증설사업 기본설계 및 입찰안내서 작성	'20.11.23. ~ '21.11.22.	2021.04.27.	2022.11.21.	×	보증기관 만료 후

구분	용역명	계약기간	용역 중지일	*연장 요청일	연장 여부	비고
8	==시 소각장 신규설치사업 ==산업 단지 환경영향평가 변경협의	'21.02.05. ~ '21.10.02.	2021.05.13.	2022.11.21.	×	보증기 관 만료 후
9	==군 폐기물 매립시설 2단계 조성사업 기본 및 실시설계	'20.04.29. ~ '21.05.28.	2021.05.14.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
10	==시 친환경에너지타운 조성 사업 소규모 환경영향평가	'20.11.26. ~ '21.10.21.	2021.06.04.	×	×	
11	==군 소각시설 신설사업 기 본 및 실시설계	'20.07.10. ~ '21.07.09.	2021.06.08.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
12	==군 생활폐기물 소각시설 설치사업 기본 및 실시설계	'20.08.05. ~ '21.08.04.	2021.06.29.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
13	==군 생활폐기물 공공처리시설 설치사업 기본 및 실시설계	'20.09.21. ~ '21.09.15.	2021.08.11.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
14	==시 하수슬러지 에너지화시설 기본계획 및 입찰안내서 작성	'17.11.22. ~ '21.09.19.	2021.09.10.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
15	==시 바이오가스화시설 증설 사업 환경영향평가	'20.11.23. ~ '21.11.22.	2021.10.15.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
16	==군 생활폐기물 소각시설 설치사업 기본 및 실시설계	'20.07.24. ~ '21.11.24.	2021.11.03.	2022.11.21.	×	보증기 관 만료 후
17	==시 통합바이오가스화 및 친환경에 너지타운 조성사업 기본 및 실시설계	'20.08.24. ~ '22.01.10.	2021.12.08.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
18	==권 광역자원회수시설 증설 사업 재해영향성검토	'21.11.26. ~ '22.02.03.	2021.12.14.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
19	==시 ==물재생센터 에너지화시설 설치사업 기본 및 실시설계	'21.08.02. ~ '22.11.24.	2022.04.04.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
20	==환경센터 23호기 대체 자원화시설 설치사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	'21.09.27. ~ '22.05.24.	2022.04.12.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
21	==군 친환경에너지타운 조성 사업 기본 및 실시설계	'21.08.11. ~ '22.08.10.	2022.04.18.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
22	==시 환경순환센터 현대화사 업 환경영향평가	'21.07.28. ~ '22.07.27.	2022.05.02.	2022.11.21.	×	보증기 관 만료 후
23	==군 친환경에너지타운 조성사 업 기본 및 실시설계	'21.10.06. ~ '22.10.05.	2022.05.25.	2022.11.21.	×	보증기 관 만료 후
24	==권 광역자원회수시설 증설사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	'21.09.23. ~ '22.07.19.	2022.06.15.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
25	==시 자원회수시설 설치사업 기 본계획 보완 및 입찰안내서 작성	'21.12.27. ~ '22.10.26.	2022.07.08.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
26	==시 자원회수시설 설치사업 재해영 향성검토 및 소규모재해영향평가	'21.11.15. ~ '22.11.14.	2022.07.08.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후
27	==군 생활폐기물 소각시설 설치사업 기본 및 실시설계	'21.11.12. ~ '22.11.11.	2022.10.06.	2022.11.21.	○	보증기 관 만료 후

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 용역중지 기간에 선금이나 계약서 보증기간 만료 전에 보증서 기간을 연장해야 함에도 관련업무를 소홀히 한 환경시설본부 □□□□□□□처 □□□□□□□□□□부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】